بسم الله الرحمن الرحيم

د سراجي خلاصه باب الرد لوری

د علم الفرایض لغوی او اصطلاحي معنی: فرایض جمع د فریضة ده په معنی د حصی سره

اصطلاحي تعریف: هو علم يبحث فيه عن كيفية قسمة الميراث بين مستحقيها.

موضوع د علم الفرایض: قسمة الترکه والوارث

غرض: ایصال الحقوق الی اربابها

ارکان د علم الفرایض: ① وارث ② مورث (میت) ③ موروث (مال)

د علم الفرایض شرطونه: ① موت د مورث حقیقة دی یا حکما، حقیقة لکه جنازه پری وشي، حکما لکه مفقود

② حیات د وارث حقیقة وي که حکماً حقیقة لکه په دنیا کې ژوندی وي حکماً لکه حمل

③ علم په سبب د وراثت

د علم الفرایض اسباب: ① قرابت ② زوجیت ③ ولاء

★**حکم د علم الفرایض:** فرض کفایي دی۔

فضیلت د علم الفرایض: حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایلي: تعلموا الفرائض وعلموها الناس فانها نصف العلم. نور احکام الله تعالی نازل کړي لکه صلوٰة وغیره خو دغه اجمالي دي او تفصیل یې په احادیثو کې راغلی خو علم الفرائض الله تعالی په قرآن کریم کې اجمالا او تفصیلا دواړو طریقو سره بیان کړي۔

الحاجة لهذا القانون: په زمانه د جاهلیت کې به ماشومانو او د غه شان ښځو ته میراث نه ورکیدلو، نو د دغه زمانه جاهلیت غلط رسم ردولو لپاره الله تعالی د میراث دا قانون راولیږلو۔

کتب د علم الفرائض: کتابونه خو ډیر زیات دي خو مشهور ترین کتاب سراجي ده چې خپل نوم یې الفرائض السراجیه دی او د سراجي شرحې هم زیاتې دي تقریبا سلو ته رسیږي خو مشهوره او معتبره شرحه "الشریفیه" ده

ماهرین د دې فن: خلفاء راشدین، عبد الله بن عباس رض، عبد الله بن مسعود، زید بن ثابت، موسی اشعري رضی الله عنهم استاذان دي۔

احوال د مصنف د سراجي: خپل نوم یې محمد د پلار نوم یې هم محمد د نیکه نوم یې عبد الرشید، لقب یې سراج الدین، نسبت یې سجاوند ته شوی، سلسله نسب محمد بن محمد بن عبد الرشید سجاوندي

پیدایش: په حقله یې دا دی چې یقیني معلومات نشته، بل قول د ۳۵۸ هجري سنه نقلي تېر شوی

ترکه: ترکه په معنی د متروکه (پرېښودل شوي) اصطلاح کې: ما بقي بعد الميت من ماله صافيا عن تعلق حق الغير بعينه

د دې علم ماخذونه دري دي ① کتاب الله ② سنت رسول ③ اجماع د قیاس په دې کې دخل نشته

د میت د ترکې سره څلور حقوق په مرتبه لو ترکه تعلق لري۔

(۱) تکفین او تجهیز ② ادایګی د دیون العباد ③ تنفیذ د وصیت د ثلث سابقي څخه ④ تقسیم د باقي مال بین الورثه

د میت د ترکې لس مستحقین دي په مرتبه ترکه. ① ذوی الفروض ② عصبه نسبي ③ عصبه سببي (مُعتِق) ④ عصبة المعتق علی الترتیب عند عدم المعتِق ⑤ الرد علی ذوی الفروض عند عدم العصبات النسبیة والسببیة ⑥ ذوی الارحام ⑦ مولی الموالات ⑧ مقرله بالنسب علی الغیر ⑨ موصی له بجمیع المال ⑩ بیت المال

موانع د ارث څلور دي ① رقیت که کامل وي او که ناقص ② هغه قتل چې هغه سره قصاص او کفاره واجبیږي ③ اختلاف د دین (اسلاماً وکفراً) ④ اختلاف د دار (هذا فیما بین الکفار)

فایده:- اختلاف د دار په اختلاف د عسکرو او بادشاه سره راځي۔

معیني حصې چې کتاب الله کې ذکر شوي دي شپږ دي.

نصف، ربع، ثمن، ثلثان ثلث سدس.

فایده: دا خاص ترتیب یې دی حصو ته ځکه ورکړی چې دا مشتمل دی په نسبت د تضعیف او تنصیف باندې او دا احسن نسبت دی او رعایت دا احسن نسبت اولی وي تضعیف داسې چې نصف دوچند دی د ربعې او ربع دوچند ده د ثمن، دغه شان ثلثان دوچند دی د ثلث او ثلث دوچند دی د سدس. او تنصیف دا چې ثمن نصف دی د ربعې او ربع نصف ده د نصف دغه شان سدس نصف دی د ثلث او ثلث نصف دی د ثلثان

ذوی الفروض: هغه کسان دي چې هغوی لپاره په کتاب الله کې حصې متعینې شوي وي

ذوی الفروض په دوه قسمه دي ① نسبي ② سببي

ټول ذوی الفروض دولس (۱۲) دي دوه سببي دي (زوج، زوجه) لس نسبي دي (اب، جد صحیح، اخیافي ورور، اخیافي خور، بنت، بنت الابن وان سفلت، اعیاني خور، علاتي خور، ام، جده صحیحه)

تعریفونه

جد صحیح:- هغه دی چې میت ته یې نسبت کولو کې "ام" رانشي۔

جده صحیحه:- هغه ده چې میت ته یې نسبت کولو کې جد فاسد رانشي

جد فاسد:- هغه دی چې میت ته یې نسبت کولو "ام" راشي

اعیاني: سکني وروڼه او خویندې (پلار او مور شریک وروڼه او خویندې)

علاتي:- پلار شریک وروڼه او خویندې۔

اخیافي:- مور شریک وروڼه او خویندې۔

د ذوی الفروضو حالتونه

د اب

اب: درې حالتونه دي ① فرض مطلق (سدس) مع الابن او ابن الابن وان سفل ② فرض مع العصبه ذالك مع الابنة او ابنة الابن وان سفلت۔ ③ خالص عصبه ذالك عند عدم الولد وولد الابن وان سفل۔

د جد صحيح حالتونه :- جد صحيح به دري حالتونو كې لپشان د "اب" دی عند عدم الاب مګر څلورو مسائلو کې ورسره مختلف دی، ١مسئله د احد الزوجين د حصی اخيستلو نه وروسته "ام" ته به "اب" سره ثلث مابقي او به جد سره ثلث الکل ميلاويږي. ٢مسئله اعياني، علاتي، او اخيافي وروڼه او خويندې به ابن د ميت او "اب" د ميت سره بالاتفاق ساقطيږي او به جد سره د طرفينو به نزد ساقطيږي او عند الامام ابي يوسف نه ساقطيږي. ٣مسئله الوي جدې به "اب" سره ساقطيږي به "جد" سره نه ساقطيږي. ٤مسئله جد صحيح د معتِق دميت به ابن د معتِق دميت سره ساقطيږي بالاتفاق خو "اب" د معتِق د ميت به ابن د معتِق د ميت سره نه ساقطيږي به نزد د امام ابو يوسف رحمه الله او د امام ابوحنيفه او امام محمد رحمهما الله به نزد ساقطيږي -

د اخيافي وروڼو او خويندو حالتونه دري حالتونه يې دي -

① سدس چې يو وي ② ثلث چې دوه يا دوه نه زيات وي

③ سقوط (الي برخې نه بدل) ساقطيږي به ولد او ولد الابن وان سفل سره او به اب او جد سره هم ساقطيږي -

د زوج (خاوند) حالتونه دوه حالتونه يې دي -

① النصف (نيمه) عند عدم الولد و ولد الابن وان سفل -

② الربع (څلورمه) ذالك مع الولد او ولد الابن وان سفل -

د زوجې (ښځې) حالتونه دوه حالتونه يې دي -

① الربع (څلورمه) للواحدة فصاعدة عند عدم الولد و ولد الابن وان سفل

② الثمن (اتمه) ذالك مع الولد او ولد الابن وان سفل

د بنات الصلب (لورګانو) حالتونه دري حالتونه لري -

① النصف للواحدة ② الثلثان للاثنتين فصاعدة

③ العصبة، مع الابن للذكر مثل حظ الانثيين وهو يعصبهن

د بنات الابن (د څوی د لورګانو) شپږ حالتونه دي.

① النصف للواحدة ② الثلثان للاثنتين فصاعدة عند عدم بنات الصلب

③ العصبه باخيها ④ السدس مع الواحدة الصلبية ⑤ السقوط: مع البنتين الصلبيتين الا ان يكون بحذائهن او اسفل منهن غلام ⑥ السقوط بالابن

د اعياني (سکه خويندو) لپاره پنځه حالات دي.

① النصف للواحدة ② الثلثان للاثنتين فصاعدة ③ العصبة باخيها الاعياني

خلورم حالت د اعیاني خویندو :- ا العصبة ، ذالك مع البنت و بنت الابن لقوله علیه السلام اجعلوا الاخوات مع البنات عصبة ⑤ السقوط : بالابن وابن الابن وان سفل و بالاب بالاتفاق و بالجد عند الامام ابي حنیفة رحمه الله

د علاتي خویندو لپاره اوه ۷ حالتونه دي =

① النصف للواحدة ② الثلثان للاثنتین فصاعدة عند عدم الاخوات لاب وام
③ السدس ؛ ذالك مع الاخت لاب وام تكملة للثلثین ④ العصبة : مع الاخ لاب
⑤ العصبة ، مع البنات او بنات الابن لقوله علیه السلام اجعلوا الاخوات مع البنات عصبة
⑥ السقوط ، مع الاختین لاب وام - و بالاخ لاب وام و بالاخت لاب وام اذا صارت عصبة مع البنت وبنت الابن ⑦ السقوط : بالابن وابن الابن وان سفل و بالاب بالاتفاق و بالجد عند الامام ابي حنیفة رحمه الله وعلیه الفتوی -

د ام (مور) لپاره دری حالتونه دي :

① السدس : مع الولد او ولد الابن وان سفل - او مع الاثنتین من الاخوة والاخوات فصاعدة من ای جهة كانوا او كن -
② ثلث الكل عند عدم هؤلاء المذكورین ③ ثلث مابقی ذالك بعد اخذ فرض احد الزوجین مع الاب دون الجد -

د جدی صحیحی (نیا) لپاره دوه حالتونه دي .

① السدس ؛ واحدة كانت او صاعدة من ای جهة كانت سواء كانت من جهة الام او الاب - ② السقوط تسقط بالام مطلقا (من جهة الاب او الام) تسقط الجدة من جهة الاب دون الام بالاب - وتسقط الجدات الابویات بالجد الا ام الاب وان علت فانها ترث مع الجد -

قاعده :- قربی بعدی لره محجوبوی یعنی د نږدې نیا سره لرې نیا ساقطیږي

(باب العصبات)

عصبات جمع د عصبة ده او عصبة جمع د عاصب ده مصدر ئې عصوبة راځي په معنی د راچاپیره کیدلو سره / په معنی د پلې سره هم راځي

په اصطلاح کی عصبه هغه رشته دار د میت دی چې د ذوی الفروضو څخه مابقی وړی او په وخت د انفراد کې ټول مال وړي - ابتداءً عصبه په دوه ډوله دي

① عصبه نسبي ② عصبه سببي .

عصبه نسبي چې د میت سره نسبي تعلق ولري لکه اب وغیره

عصبه سببي چې د میت سره سببي تعلق ولري لکه مولی العتاقه (معتِق)

عصبه نسبي به مقدم وي په عصبه سببي باندې

عصبه نسبي په دری ډوله دي

① عصبه بنفسه ② عصبه بغیره ③ عصبه مع غیره -

وجه د حصر :- عصبه به خالي نه وي خپل عصوبت کې به مفتقر الی الغیر وي یا به نه وي که مفتقر الی الغیر نه وي نو عصبه بنفسه که مفتقر الی الغیر وي نو بیا به خالي نه وي دغه غیر به عصبه وي یا به نه وي که غیر عصبه وو نو عصبه بغیره او که غیر عصبه نه وو نو عصبه مع غیره -

عصبه بنفسه :- هر هغه مذکر چې میت ته یې په نسبت کولو مونث را نشي دا څلور دي :- ① ابن د میت ابن د ابن د میت وان سفل ② اب د میت، اب د اب د میت وان علا ③ اعیاني او علاتي ورونه د میت او ابناء د دوي ④ عم اعیاني او عم علاتي او ابناء د دوي -

فایده :- بنوّت به مقدم وي په ابوّت باندې او ابوّت به مقدم وي په اُخوّت باندې او اخوّت به مقدم وي په عمومت باندې -

عصبه بغیره :- هغه ذوي الفروض زنانه چې عصبه ګرځي خپلو ورونو سره دا څلور دي :- ① د میت لور چې خپل ورور سره راشي ② د میت د ځوی لور چې خپل ورور سره راشي ③ اعیاني خور ④ علاتي خور چې خپلو ورونو سره راشي نو عصبه ګرځي

عصبه مع غیره :- هغه ذوي الفروض زنانه چې د بنت المیت یا بنت الابن سره عصبه ګرځي، هغه دوه دي :- ① اعیاني خور ② علاتي خور

فایده :- عصبه بغیره مذکر سره عصبه ګرځي
عصبه مع غیره مونث سره عصبه ګرځي

هغه میراث چې د اعتاق په وجه سره میلاویږي هغې ته ولاء ویلی شي - فایده : نبی علیه السلام فرمایي الولاء لُحمَةٌ کلحمة النسب : ترجمه ، الاعتاق قرابة کقرابة النسب (ځکه د اعتاق سبب دی د ولاء د وجې نه مونږ ترجمه د ولاء په اعتاق سره وکړه —

باب الحجب

الحجب په لغت کې د منع په معنی سره راځي
په اصطلاح کې : منع شخص معین من میراثه اما کله او بعضه لوجود شخص آخر
حجب به دوه ډوله دی ، ① حجب نقصان ② حجب حرمان
حجب نقصان :- منع شخص معین عن فرض مقدر الی فرض اقل -
حجب حرمان :- هو منع شخص معین عن الارث بالکلیة لوجود شخص آخر -
حجب نقصان به پنځو نفرو کې راځي ① زوج ② زوجه ③ ام ④ بنت الابن ⑤ أخت لاب

ځکه زوج ته د عدم اولاد په صورت کښې نیمه برخه میلاویږي او د اولاد په صورت کې

ربعه څلورمه برخه ملاویږي

حجب حرمان کې ورثه په دوه ډله ویشل کیږي

① یو هغه چې بالکل حجب حرمان پکې نه راځي هغه شپږ افراد دي
زوج، زوجه، اب، ام، ابن، بنت

② دوهم هغه چې کله محجوبیږي په حجب حرمان سره او کله نه محجوبیږي د دې دوه سببونه دي.

① واسطه: د واسطې په وجود والي کې ذي واسطه محجوبیږي لکه ابن الابن به ابن سره محجوبیږي

② الاقرب فالاقرب: د اقرب په موجود والي کې ابعد محجوبیږي لکه اب الاب محجوبیږي په اب سره ځکه "اب" اقرب دی او اب الاب ابعد دی۔

فایده: د واسطې متعلق: د هغه واسطې په موجود والي ذي واسطه محجوبیږي کومه واسطه چې ټول مال وړي که واسطه داسې وي چې ټول مال نه وړي نو هغې سره ذي واسطه نه محجوبیږي لکه اخیافي وروڼه او خویندې په ام سره نه محجوبیږي ځکه "ام" داسې واسطه ده چې ټول مال نه وړي۔

فایده: مانع چې دی ته محروم هم ویلی شي نو د محروم او محجوب په مابین کې فرق: نو مانع یا محروم هغه دی چې نفسي کې اهلیت د ارث ختم شوی وي او محجوب هغه دی چې نفسي کې اهلیت د ارث وي خو ارث نه محجوب شوی وي د بل کوم شخص د وجې نه.

حکم: محجوب بل چاته حجب نقصان یا حجب حرمان ورکولای شي بالاتفاق او محروم بل چاته نه حجب نقصان او نه حجب حرمان ورکولی شي لیکن د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه په نزد باندې حجب نقصان ورکولی شي۔ لکه ابن قاتل چې خپله محروم دی د جمهورو په نزد د بل وارث مثلا زوجې برخې نه نقصان نشي کولی چې د ربعې نه یې برخه ثمن ته انتقال کړي خو د عبدالله بن مسعود رض په نزد به ابن قاتل چې محروم دی د زوجې برخه ربعې نه ثمن ته منتقل کېدلې شي۔

باب مخارج الفروض

مخارج جمع د مخرج ده معنی دا ده ځای د راوتلو د سهامو مخرج اصلاً مسئلې ته ویلی شي۔ په کتاب الله کې چې کوم

CamScanner

نوع اول ویلی شي او ثلثان، ثلث، سدس ته نوع ثاني ویلی شي اصلاً دی باب کې د مسئلې جوړولو طریقه خودل کیږي که د دغه مذکوره حصو نه کومه حصه ځانله راغله نو مسئله به د هغې د همنامي عدد څخه جوړیږي پرته د نصف نه چې کله پرته نصف راغله نو مسئله به د دوو څخه جوړیږي مثلاً ربع یوازې راشي مسئله به د څلورو څخه جوړیږي، ثمن یوازې راشي مسئله به د اتو ۸ څخه جوړیږي، ثلث یوازې راشي نو مسئله به د درېو ۳ څخه جوړیږي وغیر ذالک

که د لوړي نوعې څخه دوه برخې (حصې) یادې راغلې نو مسئله به د اقل مخرج نه جوړیږي لکه سدس، ثلث، ثلثان راشي نو مسئله به د اقل مخرج چې سدس دی د دې همنامي عدد چې شپږ دی څخه جوړیږي وغیر ذالک -

دری اختلاطي صورتونه دي -

① د اولې نوعې نصف چې خلط شي د نوع ثاني د بعض یا کل سره نو مسئله به د شپږو څخه جوړیږي

② د اولې نوعې ربع چې خلط شي د نوع ثاني د بعض یا کل سره نو مسئله به د دولسو ۱۲ څخه جوړیږي -

③ د اولې نوعې ثمن چې خلط شي د نوع ثاني د بعض یا کل سره نو مسئله به د څلورویشتو ۲۴ څخه جوړیږي -

باب العول

عول په لغت کې په معنی د مائله کیدلو راځي په معنی د غلبې هم راځي اصطلاح کې: زیادة السهام على مخرج المسئلة من كسرها -

ټول مخارج (۷) دي په څلورو کې عول نه کیږي هغه دا دي اثنان، ثلثه، اربعه، ثمانیه او په دریو کې عول کیږي د هغه د ریو څخه یو (ستة) دی چې بدي کې عول تر لسو پورې وترا او شفعا کیدلې شي لکه

مسـ ۶ عول ۷

زوج	اختان اعیاني
۳	۴

وغیر ذالک -

یعنې شپږو کې عول ۷، ۸، ۹، ۱۰ پورې راځي.
بل مخرج ۱۲ دی په دې کې عول ۱۷ پورې راځي وترًا یعنې د ۱۲ عول ۱۳، ۱۵، او ۱۷ ته کیږي.
بل مخرج ۲۴ دی په دې کې صرف یو عول ۲۷ ته کیږي لکه څنګه چې په مسئله منبریه کې د ۲۴ مخرج ۲۷ ته عول شوی دی.

مسئله منبریه

مسئله ۲۴ عول ۲۷

امرأة	بنتان	اب	ام
ثمن	ثلثان	سدس	سدس
۳	۱۶	۴	۴

وجه تسمیه :- دې ته مسئله منبریه ځکه وايي چې حضرت علي رضي الله عنه په منبر باندې خطبه لوستله چې د دې مسئلې پوښتنه ترې وشوه نو علي رضي الله عنه په منبر باندې بغیر د تامل نه جواب ورکړو -

د عبد الله بن مسعود رضي الله په نزد ۲۴ کې عول ۳۱ ته کیږي

مثال مسئله ۲۴ عول ۳۱

زوجه	ام	۲ اخت لاب	۲ اخت لام	ابن کافر
ثمن	سدس	ثلثان	ثلث	محروم
۳	۴	۱۶	۸	

وضاحت: دې کې عول ۳۱ ته ځکه شوی چې حضرت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه په نزد محروم سړی حجب نقصان راتلای شي نو دې مسئله کې ابن کافر د وجې نه د زوجې برخه د ربع څخه ثمن ته منتقل شوه د دې وجې نه مسئله د ۲۴ نه جوړه شوه او د احنافو په نزد چونکه محروم سړی نه حجب حرمان راتلای شي او نه حجب نقصان پس دغه شوی مسئله به د ۱۲ څخه جوړیږي او ۱۷ ته عول به کیږي

مثال :- مسئله ۱۲ عول ۱۷

زوجه	ام	۲ اخت لاب	۲ اخت لام	ابن کافر
ربع	سدس	ثلثان	ثلث	محروم
۳	۲	۸	۴	

فصل فی معرفة التماثل والتداخل والتوافق والتباین بین العددین

مقصد د عنوان چې چرته دوه عددونه وي نو هلته به د عددونو په مابین کې یو نسبت د نسب اربعه و څخه موجود وي -

نسب اربعه دا دي :- ① تماثل ② تداخل ③ توافق ④ تباین

تماثل العددین :- هغه نسبت دی چې یو عدد د بل سره مساوي وي لکه ۳ = ۳

تداخل العددین :- د دې څو څلور تعریفونه شوي څو مونږ به تري یو وکړو

تداخل العددین هغه نسبت دی چې اقل اکثر لره ختم کړي لکه ۳ — ۹ چې دری ۳ نهه ۹ لره ختموي -

توافق العددین :- دا هغه نسبت دی چې اقل اکثر لره ختم نه کړي بلکه یو دریم عدد دواړو لره ختم کړي لکه ۸ او ۲۰ نو دلته ۸ اته شلو ۲۰ لره نه ختموي بلکه یو دریم عدد چې څلور ۴ دي هغه دی دواړو لره ختموي -

تباین العددین :- دا هغه نسبت دی چې نه اقل عدد اکثر لره ختموي نه دریم عدد دواړو لره ختمولی شي مثال ۹ او ۱۰

فایده :- د مختلف عددونو په مابین کې د توافق او تباین نسبتونو پېژندلو آسانه طریقه :- اقل به د اکثر نه منفي کوي د دواړو جانبونو نه که اتفاق یې په یو راغلو نو نسبت د تباین او که اتفاق یې په عدد باندې یعنې دوه ، دري .... الخ راغلو نو نسبت د توافق به وي -

نوټ :- ۱ عدد نه دی ځکه د عدد تعریف دا دی نصف مجموع الحاشیتین یعنې عدد هغه دی چې دوه شرطونه ولري یو دا چې پاس تري هم عدد وي او لاندې تري هم عدد وي لکه ۳ عدد دی پاس تري ۴ عدد دی او لاندې تري ۲ عدد دی او بل شرط دا دی چې حاشیتین را جمع کړی نو هغه عدد به یې نیمایي وي نو دوه او څلور چې جمع کړی شپږ ۶ شو نو دري ۳ د شپږ ۶ نیمایي دی —

باب التصحیح

تصحیح په لغت کې عبارت دی د دفع السقم من المریض څخه اصطلاح کې : ازالة الکسر الواقع بین الرؤس وسهامهم —

CamScanner

د کسر ختمولو لپاره اوه اصول دي   دری د سهامو او د رؤسو په مابین کې او څلور د رؤسو او رؤسو په مابین کې :

اولنی دری اصولو تفصیل :- اول اصل : کـه سهام په هر فریق برابر تقسیم شو بغیر د کسر څخه نو ضرب ته هیڅ حاجت نشته مثال :

مسـ ٦

اب	ام	بنتان
سدس	سدس	ثلثان
۱	۱	۴

⇐ نو دلته سهام په رؤسو برابر تقسیمیږي لهذا تصحیح او ضرب ته ضرورت نشته

دوهم اصل :- کـه کسر په یوه طائفه باندی راغلو نو د سهامو او رؤسو په مابین کې به نسبت ته کتلی شي کـه نسبت یې د توافق وو نو وفقه د عدد د رؤسو لره به ضرب ورکړی په اصل مسئله کـه مسئله عادله وه او په عول کې به ضرب ورکړی کـه مسئله عولیه وه -

د عادلې مسئلې مثال :-

مسـ ٦ × ٥ = ۳۰

اب	ام	عشر بنات
سدس	سدس	ثلثان
$\frac{۱\times٥}{٥}$	$\frac{۱\times٥}{٥}$	$\frac{۴\times٥}{۲۰}$

⇐ وضاحت :- نو دلته کسر په یوه طائفه باندې راغلی هغه داسې چې لس بنات دي او سهم یې څلور دي نو دا څلور به لسو برابر نه تقسیمیږي او نسبت یې د توافق دي نو وفقه د عدد د رؤسو چې پنځه ده نو پنځو ته به په اصل مسئله (شپږو) کې ضرب ورکړی او وفق لره به په سهامو کې هم ضرب ورکړی نو تصحیح د مسئلې به د ۳۰ څخه شي

د عولیې مسئلې مثال

مسـ ۱۲ عول ۱۵ × ۳ = ۴۵

زوج	اب	ام	ست بنات
ربع	سدس	سدس	ثلثان
$\frac{۳}{۹}$	$\frac{۲}{٦}$	$\frac{۲}{٦}$	$\frac{۸}{۲۴}$

⇐ وضاحت :- دی مسئلې کې "٦" بنات دی او برخه یې "۸" د ۲ نو د دواړو په مابین کې نسبت د توافق دی نو د "٦" وفق ۳ دی نو ۳ ته مو به عول

CamScanner

دریم اصل :- کسر به یوه طائفه باندې راغلی وي او د سهامو او رؤسو په مابین کې نسبت د تباین وي نو کومې طائفې باندې چې کسر راغلی د هغې کل عدد رؤسو ته به په اصل مسئله کې ضرب ورکړو که مسئله عولیه نه وه او که عولیه وه نو عول کې به ورته ضرب ورکړي نو د ضرب حاصل به د مسئلې تصحیح شي -

مسئله عادله

مسـ ٦ × ٥ = ٣٠

اب	ام	خمس بنات
سدس	سدس	ثلثان
$\frac{١}{٥}$	$\frac{١}{٥}$	$\frac{٤}{٢٠}$

وضاحت :- کسر په یوه طائفه باندې راغلی پنځه بنات دي او برخه یې څلورده نسبت یې د تباین دي نو کل عدد د رؤس چې پنځه دی هغې ته مو به اصلی مسئله کې ضرب ورکړو نو تصحیح یې د ٣٠ څخه شوه د عدد مضروب لره به په سهامو کې هم ضرب ورکړي

مسئله عولیه

مسـ ٦ عول ٧ × ٥ = ٣٥

زوج	خمس اخوات لاب وام
نصف	ثلثان
$\frac{٣}{١٥}$	$\frac{٤}{٢٠}$

وضاحت :- کسر په یوه طائفه باندې راغلی پنځه اخوات دی او برخه یې څلورده د دوارو کې نسبت د تباین دی نو کل عدد د رؤسو ته به په عول کې ضرب ورکړي تصحیح د مسئلې به د ٣٥ څخه شي او د عدد مضروب لره به په سهامو کې هم ضرب ورکړي

نوټ :- دې درې اصولو کې د نسبت د تداخل رجع توافق ته کیږي ځکه یې پکې د تداخل نسبت نه دی ذکر کړی -

هغه څلور اصول چې د رؤسو او رؤس په مابین کې کارول کیږي د هغې تفصیل =

اول اصل :- کسر به دوه طائفو باندې راغلی وي یا زیاتو باندې لیکن د رؤسو او رؤسو په مابین کې نسبت د تماثل وي نو احدُ عددِ رؤس لره به په اصل مسئله کې ضرب ورکړي مثال یې

مسـ ٦ × ٣ = ٣٦

ست بنات	ثلث جدات	ثلثة اعمام
ثلثان	سدس	عصبه
$\frac{٤}{١٢}$	$\frac{١}{٣}$	$\frac{١}{٣}$

وضاحت :- تر ټولو نه اول به دغه اولنی درې اصول کارول کیږي د هغې نه وروسته به د دغه څلور اصول کارول کیږي

دوهم اصل :- کسر به دوو یا دوو څخه زیاتو باندې راغلی وي او نسبت د رؤسو او رؤسو په مابین کې د تداخل وي نو اکثر عدد الرؤس لره به په اصل مسئله کې ضرب ورکړو. مثال یې دا

مـ ۱۲ × ۱۲ = ۱۴۴

اربع زوجات	ثلث جدات	۱۲ اعمام
ربع	سدس	عصبه
۳	۲	۷
۳۶	۲۴	۸۴

<=

وضاحت :- په اول اولنی دری اصول مونږ وتل چې کسر به د دری طائفو باندې راغلی نو اول د رؤسو او سهامو په مابین کې نسبت وکتلو چې اوله طائفه کې نسبت د رؤسو او سهامو په مابین کې د تباین دی

نو کل عدد رؤس چې څلور دی محفوظ موکړل بیا دوهمې طائفې کې هم د رؤسو او سهامو په مابین کې نسبت د تباین وو نو کل عدد رؤس چې دری دي محفوظ موکړل دغه شان د دریمې طائفې د رؤسو او سهامو په مابین کې نسبت د تباین وو نو کل عدد رؤس چې ۱۲ دي محفوظ موکړل بیا مو د رؤسو او رؤسو په مابین کې نسبت وکتلو نو ۳ او ۴ داخل وو په ۱۲ کې یعنې نسبت پکې د تداخل وو او د تداخل حکم دا دی چې اکثر العدد لره به اخلې او اصل مسئله کې به ورته ضرب ورکړي نو ۱۲ لره مونږ به اصل مسئله (۱۲) کې ضرب ورکړو نو تصحیح یې (۱۴۴) څخه شوه —

دریم اصل :- کسر به دوو یا زیاتو طائفو باندې راغلی وو او د رؤسو او رؤسو په مابین کې نسبت د توافق وو نو وفق د احد عدد رؤس لره به ضرب ورکړې په جمیع د ثاني کې بیا ماحصل لره به ضرب ورکوي په وفق د ثالث کې که نسبت د توافق وو او که توافق نسبت نه وو نو کل کې به ورته ضرب ورکړي دغه شان ماحصل لره به په وفق د رابع کې ضرب ورکړي بیا به ماحصل ضرب کړې په اصل مسئله کې

څلورم اصل :- کسر به دوو یا زیاتو طائفو کې راغلی وي او د رؤسو او رؤسو په مابین کې نسبت د تباین وي نو احد عدد رؤس لره به په جمیع د ثاني کې ضرب ورکړې بیا ماحصل لره به په جمیع د ثالث کې ضرب ورکړې بیا د هغې نه چې څه حاصل راغلو هغې لره به په جمیع د رابع کې ضرب ورکړې بیا چې څه حاصل راووتلو دغه به اصل مسئلې کې ضرب

باب التخارج

تخارج د باب تفاعل مصدر دی په معنی د خروج سره

اصطلاح کې: تصالح الورثة على اخراج بعض منهم بشيء معين من المال دون كمال حصته معنی دا چې یو وارث نورو وارثانو ته ووایي ماته یو معین شی راکړئ د ترکې څخه نور میراث نه غواړم نور ورثاء یې هم په رضا ورکړي هغه معین شی نو اوس که مسئله جوړیږي نو د ټولو وارثانو د مخرج نه به جوړیږي هغه مصالح به یې هم وي بیا به تري وایستل کیږي مثال:-

مسـ ۸ تصحیح ۳۲

زوجه	ابن	ابن	ابن	ابن
۱/۴	۷/۲۸			

نو دی مثال کې د هر زوی برخه ۷ ده اوس یو زوی ووېل چې زه میراث نه غواړم نو د دې زوی حصة السبعة کوو او (ص) ورته لیکو او باقي مسئله د باقي وارثانو د مخرجه لیکو چې ۲۵ کیږي دکه

مسـ مسئله ۸ تصحیح ۳۲ د صلح نه وروسته ۲۵

زوجه	ابن	ابن	ابن	ابن
۴	۷	۷	۷	(ص)

باب الرد

رد په لغت کې رجوع ته ویلی شي. اصطلاح کې په: صرف الباقي عن الفروض الى ذوي الفروض النسبية بقدر فروضهم عند عدم عصبة مستحق یعنی ذوالفروضو ته د حصو ورکولو نه وروسته چې کوم مال باقي پاتې شي نو په وخت د نشتوالي د عصباتو کې دا باقي مال ذوي الفروض نسبي باندې رد کیږي په اندازه د هغوي د حصو -

فایده: یو دي من یرد علیه او بل من لا یرد علیه -

من یرد علیه ټول ذوي الفروض دي او من لا یرد علیه صرف زوجین دي مسائل د رد په څلور قسمه دي؛

① اول قسم د رد هغه دی چې من يرد عليه يو جنس وي او من لا يرد عليه نه وي، قاعده يې دا ده چې مسئله د رؤسو نه شروع کيږي مثال

مسـ ۲

بنت	بنت
۱	۱

② دوهم قسم د رد هغه دی چې من يرد عليه د يو جنس څخه زيات وي او من لا يرد عليه نه وي، قاعده يې دا ده چې مسئله به د سهامو نه شروع کيږي او سهم معتبر يې سدس وي مثلا که دوه سدسه يې برابر يدل نو د دوو څخه مسئله جوړيږي که دري وو نو د ريو څخه که څلور سدسه وو نو د څلورو څخه به مسئله جوړيږي ـ

مسـ ۲

جده	اخت لام
سدس	سدس
۱	۱

لاا

وضاحت دي مثال کي من يرد عليه دوه جنسه دی او من لا يرد عليه يې نشته لهذا مسئله به د سهامو څخه جوړيږي

او سهم معتبر به يې سدس وي نو دلته هم دوه سدسه راغلي څکه مسئله د دوو څخه جوړه شوې ده ـ

③ دريم قسم د رد هغه دی چې من يرد عليه يو جنس وي او من لا يرد عليه هم ورسره وي، قاعده يې ولوسه اول به مسئله د من لا يرد عليه د اقل مخرج نه جوړه کړي او من لا يرد عليه ته به ترې برخه ورکړي ما بقي کي بيا دري صورتونه دي، که ما بقي صحيح تقسيميدو نو فبها ونعمت او که صحيح نه تقسيميدلو بيا به نسبت کتلې شي د ما بقي او د مخرج د من يرد عليه په مابين کې که نسبت د توافق وو نو وفق د من يرد عليه [illegible]

او که نسبت د تباین وو نو کل مخرج د من یرد علیه لره به بیا کل مخرج د من لا یرد علیه کې ضرب ورکړي ـ

④ څلورم قسم د رد هغه دی چې من یرد علیه دوه یا زیات حسونه وي او من لا یرد علیه هم وي نو بیا دی ته قاعده دا ده چې مسئله د من لا یرد علیه به د اقل مخرج نه جوړه کړي من لا یرد علیه ته به تری برخه ورکړي او د دی نه مخکی به مسئله د من یرد علیه هم جوړه کړي د هغه دوهم قسم لښان څنګه چې دوهم قسم کې مسئله د سهامو څخه جوړیدله او سهم معتبر پکی سدس وو نو دلته هم همغه شان جوړیږي

نو ما بقی د مخرج د فرض د من لا یرد علیه به مسئله د من یرد علیه تقسیم کړي که برابر تقسیمید خو فبها او که نه تقسیمید و نو ضرب به یې کړي مخرج د فرض د من لا یرد علیه به مخرج د فرض د من یرد علیه کې بیس کوم چې حاصل راغلو هغه به مخرج د دوارو فریقینو شي ـ بیا به سهام د من لا یرد علیه ته به مسئله د من یرد علیه کې ضرب کړي او سهام د من یرد علیه ته به ما بقی د مخرج د فرض ~~دمن~~ من لا یرد علیه ضرب ورکړي ـ

نوټ ۱:- د رد په باب کې باید د رد د اقسامو تعریفونه او قاعدې یادې وي ـ

طالب دعا:

سید جمیل عثماني

والله اعلم بالصواب

والیه المرجع والمآب ـ

ترتیب کوونکی